



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

PRIMERA SECCIÓN

TOMO LXXXVI

Aguascalientes, Ags., 26 de Junio de 2023

Núm. 26

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO
H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

ÍNDICE:

Páginas 119 y 120

RESPONSABLE: Mtro. Florentino de Jesús Reyes Berlié, Secretario General de Gobierno.

H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO

C. DANIEL ROMO URRUTIA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALVILLO con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 46 fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como artículos 150, 151 y 152 del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal, a los habitantes del Municipio de Calvillo hago saber que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Calvillo 2021-2024, tuvo a bien Aprobar LA DECLARATORIA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA MUNICIPAL "CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL DE CALVILLO", EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MUNICIPAL" para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL DE CALVILLO EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MUNICIPAL

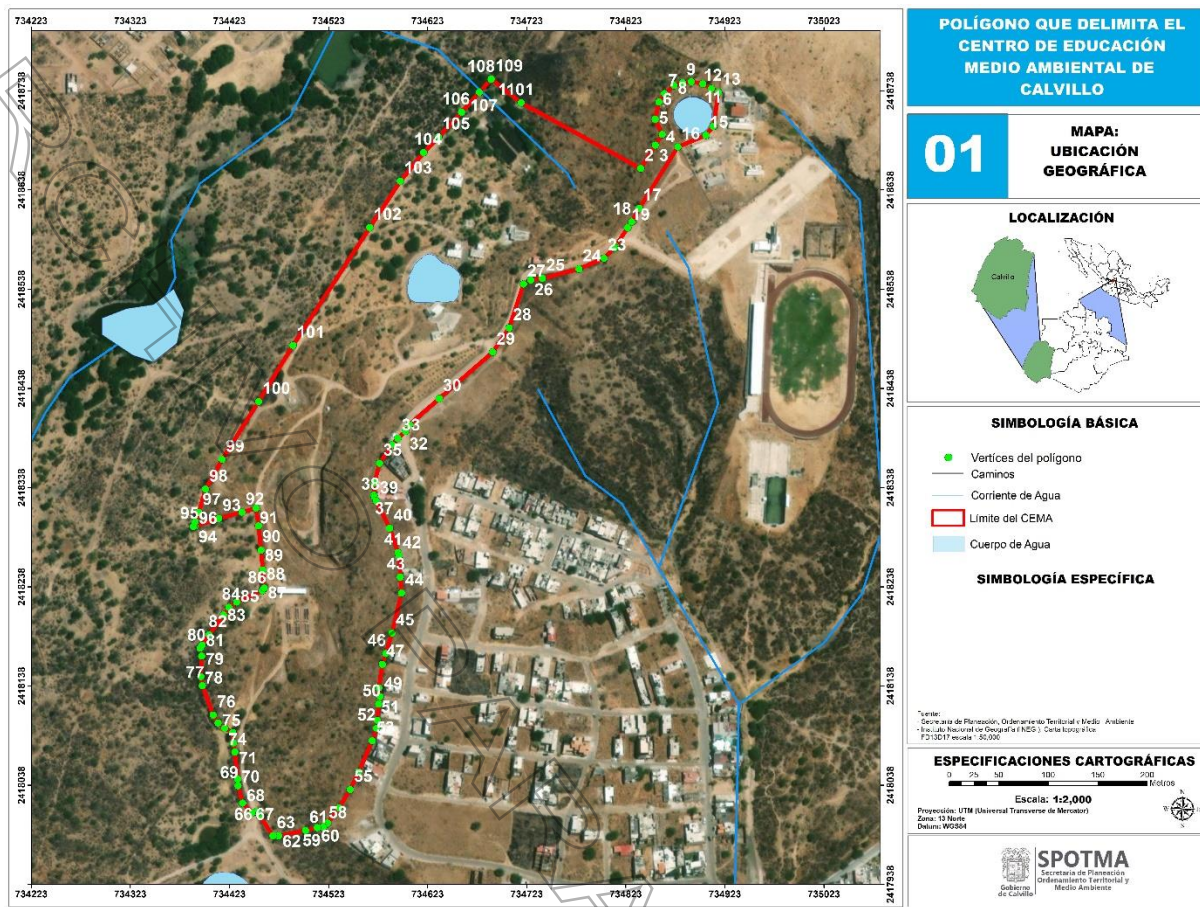
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 46 fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 85 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y a los artículos 149 y 150 del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal del municipio de Calvillo, SE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, con la denominación de ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MUNICIPAL, al "CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL DE CALVILLO".

SEGUNDO.- Este decreto tiene como objetivos: conservar el uso del suelo con fines de conservación, la vegetación en general del Centro de Educación Medio Ambiental de Calvillo así como sus bienes y servicios ambientales; conservar la diversidad biológica del área; potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio; y ser un centro de educación ambiental regional que fomente el reconocimiento y apreciación de los recursos naturales.

TERCERO.- El polígono que delimita el Área Natural Protegida Municipal "Zona de Conservación Ecológica Municipal Centro de Educación Medio Ambiental de Calvillo", ocupa una superficie de 13.22 hectáreas, con las siguientes coordenadas en proyección cartográfica UTM Zona 13, DATUM WGS84:

No.	UTM_X	UTM_Y	No.	UTM_X	UTM_Y
1	734717.03	2418726.50	61	734499.41	2417992.94
2	734837.80	2418660.26	62	734472.37	2417987.29
3	734852.57	2418683.78	63	734466.61	2417987.46
4	734859.40	2418694.64	64	734452.98	2418007.78
5	734852.34	2418709.90	65	734451.07	2418011.18
6	734855.99	2418727.31	66	734450.03	2418011.77
7	734861.76	2418735.75	67	734445.27	2418010.40
8	734871.50	2418743.86	68	734435.97	2418020.39
9	734880.03	2418746.85	69	734431.40	2418037.90
10	734888.68	2418747.78	70	734430.83	2418044.68
11	734900.45	2418745.65	71	734428.19	2418071.91
12	734909.12	2418740.85	72	734426.63	2418081.12
13	734916.16	2418736.98	73	734425.89	2418091.57
14	734911.13	2418702.89	74	734417.71	2418096.07
15	734903.45	2418693.76	75	734411.26	2418101.28
16	734875.19	2418682.19	76	734406.28	2418109.27
17	734836.20	2418620.11	77	734395.33	2418138.82
18	734828.65	2418606.48	78	734393.66	2418147.93

No.	UTM_X	UTM_Y	No.	UTM_X	UTM_Y
19	734824.62	2418600.43	79	734394.61	2418168.62
20	734812.23	2418581.91	80	734392.98	2418176.67
21	734811.67	2418580.93	81	734395.04	2418179.59
22	734811.07	2418579.97	82	734402.07	2418190.11
23	734800.65	2418569.81	83	734416.55	2418210.10
24	734775.47	2418558.97	84	734421.94	2418217.82
25	734738.54	2418549.44	85	734429.94	2418223.20
26	734726.64	2418547.91	86	734455.90	2418234.45
27	734719.35	2418543.76	87	734457.68	2418237.21
28	734705.07	2418499.62	88	734456.28	2418255.31
29	734688.33	2418475.23	89	734454.58	2418275.37
30	734634.33	2418428.32	90	734452.06	2418299.95
31	734604.25	2418402.04	91	734449.46	2418317.65
32	734600.43	2418395.39	92	734435.24	2418313.70
33	734592.64	2418388.27	93	734411.82	2418307.36
34	734587.20	2418381.77	94	734387.65	2418299.59
35	734574.07	2418363.12	95	734386.31	2418299.42
36	734568.93	2418343.31	96	734388.02	2418303.89
37	734568.41	2418331.04	97	734391.66	2418313.41
38	734569.01	2418328.86	98	734398.52	2418336.92
39	734570.64	2418325.10	99	734415.22	2418367.03
40	734584.49	2418297.48	100	734451.97	2418425.17
41	734592.70	2418272.90	101	734486.68	2418482.02
42	734593.70	2418269.92	102	734564.31	2418600.85
43	734595.07	2418248.24	103	734595.06	2418647.54
44	734596.30	2418232.17	104	734618.58	2418676.29
45	734586.59	2418191.92	105	734633.66	2418692.09
46	734580.36	2418171.23	106	734656.94	2418716.94
47	734576.98	2418160.33	107	734674.81	2418737.22
48	734573.35	2418136.67	108	734686.63	2418749.97
49	734574.80	2418127.85	109	734686.95	2418750.35
50	734573.32	2418120.35			
51	734571.94	2418104.02			
52	734571.15	2418095.97			
53	734566.75	2418083.27			
54	734553.09	2418051.91			
55	734544.40	2418034.23			
56	734533.30	2418015.78			
57	734521.61	2418000.35			
58	734518.87	2417997.68			
59	734517.43	2417996.27			
60	734511.32	2417995.68			



CUARTO.- El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, a través de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente será la responsable de dar seguimiento a la Declaratoria así como a la vigilancia del área natural protegida de competencia municipal en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 157, 158 y 159 del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal.

El financiamiento del área natural protegida quedará a cargo del Honorable Ayuntamiento de Calvillo, de conformidad con el presupuesto anual aprobado para tal efecto. Se podrá, mediante convenios o acuerdos de colaboración, tener otras fuentes de financiamiento con personas físicas o morales que estén interesadas en contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta área natural protegida.

QUINTO.- El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, propondrá la celebración de acuerdos de Coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, para cumplir con lo previsto en este Decreto.

En dichos instrumentos se establecerá, por lo menos, lo siguiente:

I.- La forma en que el Gobierno Federal, el Estado, el Municipio y los sectores social y privado podrán participar en la administración del área natural protegida;

II.- La coordinación de las políticas estatales aplicables en el área natural protegida, con las del Municipio de Calvillo;

III.- La determinación de acciones para registrar en el ordenamiento ecológico territorial aplicable al área natural protegida, en términos de lo ordenado por el artículo 14 fracción VI del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal del municipio de Calvillo;

IV.- La elaboración del programa de manejo del área natural protegida, con la formulación de compromisos para su ejecución lo anterior en términos de lo ordenado por los artículos 171 y 172 del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal del municipio de Calvillo:

V.- El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del área natural protegida, lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 174 del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal del municipio de Calvillo:

VI.- Los mecanismos de coordinación para la elaboración de los planes de desarrollo estatal y municipal, a efecto de que exista congruencia con el programa de manejo del área natural protegida:

VII.- Las formas como se llevará a cabo la restauración y rehabilitación del área natural protegida, la investigación, la educación ambiental, la experimentación y monitoreo en el área natural protegida, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:

VIII.- La realización de acciones de inspección y vigilancia:

IX.- Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, compatibles con los propósitos de conservación del área natural protegida:

X.- Los esquemas de participación de los grupos sociales, científicos y académicos; y

XI.- La ejecución de programas de asesoría para el desarrollo sustentable de la zona.

SEXTO.- El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, a través de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, elaborará el programa de manejo del área natural protegida, dando la participación que corresponda a las dependencias de la Administración Pública, así como a organizaciones sociales privadas y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dicho programa deberá contener en términos de lo ordenado por el artículo 171 del Reglamento de Biodiversidad, Protección Ambiental y Bienestar Animal, por lo menos, lo siguiente:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Programa de Desarrollo Municipal, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán entre otras las siguientes: de investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas: de financiamiento para la administración del área; de prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.- La referencia a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar;

VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate, y

VIII.- La demás información de carácter ambiental, social, cultural, jurídico o económico que se considere necesaria para una adecuada administración del área natural protegida.

Se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, un resumen del programa de manejo que contenga por lo menos la zonificación primaria y secundaria en el cual se incluye un plano de localización del área.

SÉPTIMO.- En el área natural protegida, el Honorable Ayuntamiento de Calvillo promoverá los mecanismos de Coordinación que se requieran con el propósito de que los planes y programas de

desarrollo municipal que se elaboren y acuerden, sean congruentes con el programa de manejo y la subzonificación del área, a efecto de asegurar la consecución de sus objetivos de conservación.

OCTAVO.- Con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el Honorable Ayuntamiento de Calvillo, a través de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de conformidad con sus atribuciones y con base en los estudios técnicos que al efecto se elaboren, podrá establecer vedas de flora y fauna y, en su caso, promoverá lo conducente para el establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua.

NOVENO.- El área natural protegida se conformará al menos de una zona núcleo y una zona de amortiguamiento, así como aquellas subzonas que se deriven de los estudios del Programa de Manejo del área.

DÉCIMO.- En el área natural protegida queda prohibido:

I.- Realizar cualquier obra que modifique la vegetación existente en el área natural protegida, sin las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental;

II.- Desarrollar cualquier tipo de actividad contaminante;

III.- Verter o descargar contaminantes, desechos, escombros o cualquier tipo de material nocivo en el suelo o subsuelo;

IV.- Usar explosivos, sin la autorización competente;

V.-Tirar o abandonar desperdicios;

VI.- Introducir especies vivas exóticas, sin la autorización correspondiente;

VII.- Extraer o capturar flora y fauna silvestre, así como otros elementos biogenéticos, cuando se realice sin autorización. En el caso de la investigación científica, trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales y para repoblación de otras áreas naturales, la extracción tendrá que estar debidamente justificada y autorizada;

VIII.- Realizar aprovechamientos forestales, sin la autorización correspondiente;

IX.- Construir confinamientos de materiales y residuos peligrosos.

Para las autorizaciones a que se refiere el presente artículo, se deberá contar con la opinión previa del Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Calvillo.

DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en este Decreto, el programa de manejo del área y las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO.- La inspección y vigilancia del área natural protegida queda a cargo de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Calvillo, con la participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y/o Federal competentes.

DÉCIMO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir a la sociedad el alcance y términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. - El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, a través de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, deberá elaborar el programa de manejo del Área Natural Protegida, en un término de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO. - Se instruye al Titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento el presente Decreto.

Dado en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Calvillo, Aguascalientes, a 7 de junio de dos mil veintitrés.

**C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ALFREDO GARCÍA MARTÍNEZ
PRIMER REGIDOR**

**C. ANGÉLICA PULIDO PAREDEZ
SEGUNDA REGIDORA**

**C. MA. GUADALUPE DÍAZ RUBIO
CUARTA REGIDORA**

**C. CLAUDIA PERALTA RAMÍREZ
QUINTA REGIDORA**

**C. ANDREA MONSERRAT PINEDA ROSALES
SEXTA REGIDORA**

**C. SUGEY NAYELI MARTÍNEZ DÍAZ
SÉPTIMA REGIDORA**

**C. CARLOS LUÉVANOS GONZÁLEZ
OCTAVO REGIDOR**

**LIC. MARÍA DE JESÚS ORTIZ MEDINA
SÍNDICA MUNICIPAL**

**LIC. CYNTHIA YOLANDA OLAGUE MARTÍNEZ
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DEL AYUNTAMIENTO**

LAS PRESENTES FIRMAS SE REFIEREN AL DECRETO PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA MUNICIPAL "CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL DE CALVILLO", EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MUNICIPAL. -----
